

平乡县婷冉儿童玩具有限公司“11•14” 一般高处坠落事故调查报告

发布日期： 2026-11-02 来源： 应急管理局 体裁分类：公告公示

2025年11月14日14时许，平乡县婷冉儿童玩具有限公司（以下简称婷冉公司）厂区发生一起自制货梯（简易升降设备）钢货平台坠落事故，造成1人受伤，初步核算事故直接经济损失约1万元（为目前掌握的伤者医疗费用；误工、护理、伤残补助等付到位、金额未定，待确定后依法另行核算），事故等级为一般事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《邢台市生产安全事故办法（试行）》（邢安〔2025〕1号）等有关规定，经平乡县人民政府批准（平政字〔2026〕17号），2026年6月12日成立平限公司“11·14”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县政府办公室相关副主任任组长，县应急管理局、县纪委副组长，由县纪委监委、县公安局、县卫生健康局、县市场监督管理局、县总工会、县交通局、县人力资源和社会保障局及中镇、田付村镇有关人员组成，县应急管理局具体牵头负责，邀请同级纪检监察机关介入事故调查，依纪依法依规开展追责问责审

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，平乡县婷冉儿童玩具有限公司“11·14”事故是一起因自制货梯提升钢丝绳磨损疲劳突发断裂、从业人员违规成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况

（一）事故发生单位基本情况

平乡县婷冉儿童玩具有限公司（以下简称婷冉公司，营业执照名称），2023年6月注册成立，住所地平乡县河古庙镇姚庄村某，实际经营者为杨某某及其丈夫姚某某，经营范围为儿童玩具制造与销售、互联网销售，主要从事儿童座椅（童椅）组装，事依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第三条关于“事故发生单位指对事故发生负有责任的生产经营单故的事故发生单位为婷冉公司。

（二）相关单位基本情况

马某某经营的快递物流点，营业场所位于平乡县田付村镇田付村，负责人马某某，2024年8月，邢台铁彻物流有限公司（以得平乡县圆通快递业务代理权，2025年7月10日该网点纳入其开办的快递末端网点。据铁彻公司有关人员胡某某及马某某陈述独立经营、自负盈亏，铁彻公司与其仅签订客户资源合作协议，网点人员、财务、运营及安全管理均由马某某自行负责，铁彻公

开展安全教育培训。该网点现有霍某某、赵某某等从业人员3人，主要从事快递揽收、派送业务，与婷冉公司存在长期快递收发点营业执照的存续、年检及快递业务经营许可等情况，由市场监督管理、邮政管理部门另行调查核实。

涉事厂房产权人为平乡县河古庙镇孙庄村居民孙某某，将自有二层砖混加轻钢结构厂房出租给婷冉公司从事儿童玩具生产经合同。据孙某某、姚某某陈述，2025年8月一层厂房出租给姚某某使用，约一个月后孙某某的二层平台加租使用；婷冉公司接管有货梯。

（三）生产经营及安全管理情况

婷冉公司未设置安全生产管理机构，未配备专职或者兼职安全生产管理人员，安全管理工作由实际经营者姚某某凭个人经验员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对从业人口头提醒方式进行，无培训记录。婷冉公司生产的儿童玩具产品主要通过马某某经营的快递物流点发货发运，双方未依法签订安明确各自的安全生产管理职责；婷冉公司与厂房产权人孙某某亦未签订安全生产管理协议，出租方未对承租方的安全生产条件进位。

马某某经营的快递物流点无安全生产管理制度，马某某仅在霍某某入职时口头告知“不要乘坐货梯”，未开展系统的安全教培训记录；未对从业人员办理工伤保险。

（四）涉事货梯情况

事故设备为安装在厂区西北角的一部自制简易升降机（货梯），用于一层与二层之间的货物垂直运输。该设备由电动葫芦驱货部位为角钢焊接加木板铺面的平板式载货平台，无四周刚性封闭轿厢、无轿门，上层无井道壁，整体非封闭井道，未设置防坠极限限位、门锁联锁等任何安全保护装置，未设置安全警示标志；控制按钮安装于二层平台外可移动，长线未固定。经询问产权其于2017年前后随厂房建设自行安装，未委托有资质单位设计、制造、安装，无产品合格证明和使用登记资料，投入使用后从维修保养，无运行管理记录。婷冉公司接管厂房后继续沿用该货梯运输货物，并于2025年10月自行更换了钢丝绳，更换后未经使用。另据杨某某、赵某某等反映，车间内原有货梯2部，中间1部因存放货物停用，事发时仅使用西北角1部，即涉事货梯。

（五）其他情况

1.劳动关系情况。据马某某陈述，霍某某2025年4月到该网点务工，双方未签订书面劳动合同、未缴纳工伤保险。

2.举报情况。2025年12月1日，伤者霍某某之母向平乡县应急管理局举报该起事故。举报人持续关注事故核查处理、责任项，本报告的受理核查与调查处理情况按程序向其反馈。

二、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2025年11月13日，霍某某与同事赵某某受马某某安排，前往婷冉公司厂区提取发往圆通渠道的货物，当日使用涉事货梯运

2025年11月14日14时许，霍某某、赵某某再次到婷冉公司厂区装货。据杨某某、赵某某陈述，因车间中间货梯被货物占用于厂区二层，婷冉公司现场管理人员告知二人可使用西北角货梯运货，二人即使用该货梯，赵某某在二层码放货物，霍某某操作某违反常识“不得乘坐货梯”的要求，站立于货梯载货平台上随货下行。第一趟下降未出现异常；第二趟作业中货梯下行期间，并伴有异响，霍某某连同载货平台自二层坠落至一层地面受伤。

（二）现场应急处置及医疗救治善后情况

事故发生后，现场人员赵某某立即查看霍某某伤情，先后电话通知婷冉公司负责人姚某某、雇主马某某，并拨打120急救电后，随120急救车将霍某某送往平乡县人民医院救治。霍某某当日住院，经诊断为胸12椎体压缩性骨折、右侧跟骨骨折、左侧跟马某某带其到邢台矿务局医院进一步检查，结果与首诊一致。马某某自述垫付住院费并支付了有关检查治疗费用。经向当事各方初步归集票据，目前掌握的伤者医疗费用约1万元，已由马某某垫付，票据仍在补充收集中；误工、护理、伤残补助、后续治疗赔付到位、具体金额未定，赔偿事项由信访部门牵头正在开展过程性协商。

（三）事故报告及调查处理经过

2025年11月14日事故发生后，婷冉公司负责人姚某某、伤者从业单位负责人马某某明知事故发生，均未按规定向平乡县负职责的部门报告。2025年12月1日，伤者之母向平乡县应急管理局举报，事故信息方进入监管视野。12月2日，县应急管理局日，将涉事设备线索移交县市场监督管理局调查处理；12月17日，邢台市应急管理局收到举报材料，向县应急管理局发出督查、及时反馈举报人；2026年1月27日，邢台市应急管理局召开调度会听取核查情况汇报；5月，市委安委办向县委安委办交办监管责任清单划分行业监管权限，督促有关部门尽快开展调查处理；6月2日，邢台市市场监督管理局委托河北省特种设备监督对涉事升降设备出具鉴定意见书；6月11日，县应急管理局向县政府请示成立事故调查组，6月12日县政府批复后正式开展全面调

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间呼救送医，伤者得到及时救治，未造成伤亡扩大，应急响应处置基本有效。但事故单位及相故发生的情况下，均未按规定向政府及有关部门报告，事故信息迟滞约半个月才通过群众举报进入监管视野，暴露出事故报告制淡薄等突出问题。对上述未按规定报告事故行为的定性意见，见本报告第六部分对姚某某的处理建议。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成霍某某1人受伤，无人员死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）初步核算，事故元，为目前掌握的伤者医疗费用（其中部分已由马某某垫付）；伤者误工、护理、伤残补助等其他损失尚未赔付到位、金额未定确定后依法另行核算并作相应处理。直接经济损失统计明细表由事故调查组存档备查。

三、事故现场情况

事故现场位于婷冉公司厂区西北角涉事货梯处。货梯安装在厂房一层地面与二层平台之间的洞口旁，二层为装卸货物区域，栏杆、无挡护设施，一层坠落区域为混凝土地面，未设置安全警戒区域和警示标志。

事故发生后，货梯载货平台连同所载货物坠落至一层地面。勘验见提升钢丝绳在电动葫芦卷筒侧端部断裂，断口散乱，断口明显的磨损和疲劳痕迹，无新鲜外力破坏特征；电动葫芦及上部固定架仍悬于原安装位置。现场情况与当事人陈述、证人证言相

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：涉事自制货梯提升钢丝绳因长期使用存在磨损和疲劳损伤，未开展检测、保养和更换确认，在第二趟货裂，载货平台坠落；从业人员霍某某站立乘坐货梯随货下行，随平台坠落受伤。物的不安全状态与人的不安全行为叠加，造成本

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026年6月，邢台市市场监督管理局委托河北省特种设备监督检验研究院邢台分院对涉事设备出具鉴定意见书：依据《特种局2014年第114号公告）和《简易升降机安全规程》（GB 28755—2012），涉事设备上层无井道壁、整体非封闭井道，载货无四周刚性封闭货箱，采用电动葫芦强制驱动，其井道、轿厢、额定起重量等均与简易升降机（设备代码4870）规定不符，亦录》中起重机械的其他种类和类别。依据现有资料判断，该设备不属于《特种设备目录》内的特种设备，不适用特种设备事故的

（三）其他可能因素排除

通过现场勘查、人员询问和调查取证：本起事故无人为故意破坏因素（钢丝绳断口为渐进性疲劳破断特征，非外力割断、烧害因素（事发时段天气正常，厂房结构未受损）；无第三人侵权行为介入。社会关注的设备属性问题已通过委托专业鉴定予以明

（四）间接原因

1.婷冉公司未落实安全生产主体责任

一是未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，厂于无人管理状态；二是对非特种设备类自制升降设备依法负有的安全管理义务认识缺位，对事故设备未开展经常性维护保养和定

10月自行更换钢丝绳后的设备未经检测确认即投入使用，未能及时发现并消除钢丝绳磨损疲劳断裂的事故隐患；三是未对进入外来人员进行安全告知和风险警示，未对作业现场实施有效安全管理；四是与作业相关方未签订安全生产管理协议，未明确安全

2.马某某经营的快递物流点安全生产管理缺失

一是未对从业人员开展安全生产教育和培训，虽口头告知“不要乘坐货梯”，但无培训记录和考核，教育培训流于形式，从安全生产知识和风险辨识、自我保护能力；二是对外部装运作业现场缺乏安全风险辨识管控，与婷冉公司未签订安全生产管理协职责；三是未依法为从业人员缴纳工伤保险。

五、有关责任单位存在的主要问题及事故主要教训

（一）事故单位及相关单位

1.婷冉公司（事故发生单位）

安全生产主体责任长期悬空，对事故发生负管理责任：使用无安全保护装置、未经检测维保的自制货梯，隐患排查治理机制行”长期未治；对外来作业人员安全告知和现场管理失效，与同一区域内作业的相关单位未签订安全生产管理协议。

2.马某某经营的快递物流点

未依法对从业人员进行安全生产教育和培训；与婷冉公司未签订安全生产管理协议，对外部取货装车作业环节风险辨识管控人员缴纳工伤保险，用工管理不规范。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十八条和《工伤保险条例》

（二）有关监管部门

1.县市场监督管理局

对辖区内生产经营单位大量使用的自制货梯、简易升降平台等非特种设备类升降设备的安全监管职责边界研究不深，未会同常安全生产监督检查和属地网格排查协同范围；接收设备线索移交后，设备属性认定等工作推进不够及时；对出租厂房内设备节。

2.县应急管理局

作为安全生产综合监管部门，对乡镇（街道）工贸行业小微企业安全生产检查指导督促不够有力；对该举报件的核查处置周沟通反馈、矛盾化解不到位；对核查发现的安全隐患跟踪督办、督促整改闭环管理不严。

3.属地政府、交通局

河古庙镇人民政府安全生产属地管理责任落实不到位，对辖区内出租厂房和“低小散”工贸企业安全检查不深不细，未及时安全保护装置自制货梯、外来人员管理失控等重大事故隐患并督促整改。县交通局、田付村镇人民政府对辖区内快递物流类经营位，未及时发现马某某网点经营资质、劳动用工、安全培训、工伤保险等方面存在的问题并协同有关部门督促整治。

（三）事故主要教训

本起事故集中暴露五方面教训：一是小微企业自制设备长期“带病运行”、隐患排查整治失守是事故发生的根本原因，对量类升降设备必须逐一纳入监管视野；二是出租厂房“只租不管”、相关方安全职责边界缺失是事故的重要诱因，场所出租、业务管理协议厘清责任；三是事故报告制度不落实、以私了代替法定报告，损害群众权益和监管权威，生产安全事故不得以私下协商从业人员教育培训缺失、自我保护能力不足是造成伤害的关键因素，用工越简单粗放，越要把安全培训作为底线措施；五是基层不足、举报处置闭环不严，必须健全“网格排查＋行业监管＋举报闭环”的基层安全治理机制。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）关于移送司法机关的处理意见

依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）全刑事案件“造成严重后果”的入罪标准为死亡1人以上、重伤3人以上或者直接经济损失100万元以上。本起事故造成1人受伤济损失约1万元，其余赔偿事项即使后续全部核算落实，亦远未达到100万元的标准，未达到刑事立案追诉标准，事故责任人员议移送司法机关处理的人员。

（二）对有关公职人员和属地政府、部门的处理建议

河古庙镇人民政府、田付村镇人民政府落实属地安全生产管理责任不到位，县市场监督管理局、县交通局、县应急管理局履位，责成上述单位向县安委办作出书面检查，并在全县范围内予以通报。相关包联责任人交由本单位按规定处理。

（三）行政处罚建议

1.婷冉公司

该公司作为事故发生单位，未落实安全生产主体责任，使用不符合安全要求的自制货梯，未对设施设备开展经常性维护保养建立并落实隐患排查治理制度，未对进入厂区的外来作业人员落实安全告知和现场管理，致使发生1人受伤的一般生产安全事故任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（一）项：造成3人以下重伤或者300万元以下直接经济损失的元以下的罚款。鉴于本起事故造成1人受伤、初步核算的直接经济损失数额较小，后果相对较轻，事故发生后伤者当日得到救治极配合调查、如实说明情况，伤者医疗费已由有关方垫付，依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款过罚相当原则，建局对婷冉公司处30万元罚款。

关于未按规定报告事故的行为定性：事故发生后，事故单位及其主要负责人明知事故发生，超过规定时限未向负有安全生产报告。经对照《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条关于迟报、漏报、谎报、瞒报的界定并综合全案成1人受伤、目前掌握医疗费用约1万元（其他赔偿尚未到位），伤者当日即被送医救治，未贻误事故抢救、未造成危害后果扩经发生的事故”的积极隐瞒行为，未报告的主观动机在于法律意识淡薄，而非逃避监管、阻碍调查；事后当事各方积极配合调查照《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款“实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危条处罚与教育相结合的规定，按照过罚相当原则，事故调查组认定上述行为属于未按规定及时报告事故（迟报），不认定构成瞒不再依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条另行处罚，事故报告违法责任由主要负责人姚某某依照《中华人民共一百一十条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项承担。未签订安全生产管理协议等其他违法行为，由行政执法处、分别裁量合并处罚（《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条）。

2.姚某某

姚某某，男，婷冉公司实际经营者、主要负责人，负责该公司日常生产经营全面管理。未依法履行安全生产管理职责，未建全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作、患，对事故发生负有主要领导责任；作为事故单位主要负责人，接报后知情不报，事故发生后超过规定时限未报告事故（迟报）

对其未依法履行安全生产管理职责导致发生一般事故的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：上一年收入百分之四十的罚款；对其迟报事故的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款和《生产安全（应急管理部令第14号）第十一条第（一）项：瞒报、谎报、迟报事故的，处上一年收入60%至80%的罚款，按该区间最低档据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条分别裁量、合并处罚，建议由平乡县应急管理局合并处其上一年收入100%的罚款。

3.马某某经营的快递物流点

马某某，男，快递物流点负责人。未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十产经营单位未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，建议由平乡县应急管理局法定幅度内按下限处1万元罚款；其与婷冉公司在同一作业区域内进行装卸作业未签订安全生产管理协议，依据《中华人民共和

十八条、第一百零四条，责令限期改正，罚款裁量与前项合并研究。马某某作为伤者从业单位负责人，接报事故后知情不报的问单位主要负责人，不承担第一百一十条规定的报告处罚责任，在本报告中予以指出、批评教育并记入调查事实；其未依法为从业题，移送人力资源和社会保障部门依法处理；其网点营业执照存续状态及快递业务经营许可保持情况涉嫌不规范问题，移送市场局（邮政管理）部门依法另案调查处理。

4.霍某某

霍某某违反常识“不得乘坐货梯”的要求，违规随货乘坐货梯下行，其行为违反安全生产有关管理规定，是造成本次事故伤鉴于其在事故中受伤，且《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条对从业人员违章行为规定的处理方式为批评教育、按规章用工单位据此加强教育管理；为保障其依法获得救治和赔偿的权利，不对其作不利处理。

以上各项行政处罚，由执法机关在作出处罚决定前依法告知当事人享有陈述、申辩以及要求听证的权利；属于重大行政执法制审核并经行政机关负责人集体讨论决定；处罚决定作出后按规定公开，执行情况及时报送市应急管理局备案。

（四）其他处理建议

1.关于民事损害赔偿

霍某某与马某某经营的快递物流点之间的劳动争议，可向平乡县劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁裁决，对仲裁不服的可向某在婷冉公司厂区内作业受伤，婷冉公司作为涉事厂房承租方和事故设备管理使用单位，对事故发生存在过错，依法应承担相应故报告行为的定性及行政处罚不影响民事赔偿责任的承担。伤者医疗费用目前掌握约1万元，已由马某某垫付；误工、护理、伤偿事项尚未赔付到位、金额未定，按实际发生费用和鉴定结论另行确定。各方可本着平等自愿原则协商赔偿；协商不成的，可依事诉讼，也可依托人民调解机制调处。相关责任主体不得以行政处罚、仲裁结果、设备不属于特种设备、无书面合同等理由拒绝任。伤者伤残等级鉴定、后续治疗等赔偿事项一并依法处理。

2.关于移交事项

婷冉公司使用无安全保护装置的自制货梯、出租厂房“只租不管”等问题，移交河古庙镇人民政府督促整改到位；马某某网照管理不规范问题移交市场监督管理部门、交通（邮政管理）部门另案处理；未依法缴纳工伤保险问题移送人力资源和社会保障

七、事故防范和整改措施建议

（一）树牢安全发展理念，压紧压实各方责任

各乡镇（街道）、各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，统筹发展和安全理意见和整改措施落到实处。各生产经营单位必须严格落实全员安全生产责任制，主要负责人依法履行第一责任人职责，坚决克理。

（二）立即开展自制简易升降设备专项排查整治

由县安委办牵头，各乡镇（街道）和市场监管、应急、住建等部门配合，对全县各类厂房、仓库、商超、作坊使用的自制货展拉网式排查，建立清单台账。对无安全保护装置、未经检测维保的设备，一律立即停用；对确需使用的，必须按国家标准造）、安装并落实定期检验和维护保养；严禁任何人员乘坐货梯；在设备显著位置设置安全警示标志和使用管理规定。

（三）规范出租厂房安全管理

严格落实《中华人民共和国安全生产法》关于生产经营场所出租的规定，出租方与承租方必须签订安全生产管理协议，明确方不得将场所出租给不具备安全生产条件的单位或个人，并应对承租方的安全生产条件进行核查、定期安全检查。乡镇（街道）格化排查重点，督促“厂中厂”“园中园”产权方落实统一管理责任。

（四）强化快递物流行业安全监管和用工治理

交通运输、市场监管、人力资源社会保障、应急管理等部门要加强对快递物流网点、个人经营主体的联合监管，依法查处无行为；督促经营主体依法订立劳动合同、参加工伤保险、开展从业人员安全培训；将装卸、运输等环节外包（合作）作业纳入安产管理协议，明确安全责任边界。

（五）严格落实事故报告制度和举报闭环管理

各乡镇（街道）、各有关部门要加大事故报告法律法规宣传力度，督促生产经营单位发生事故后按规定及时、如实报告，对瞒报的依法严肃查处。健全举报线索受理、核查、移交、反馈闭环机制，按规定时限向举报人反馈核查处理情况；将本案行政处改措施落实情况纳入跟踪督办，整改和执行情况及时报送县人民政府和市应急管理局，并按照《生产安全事故防范和整改措施（安委办〔2021〕4号）在批复后一年内组织整改落实评估。

平乡县人民政府

2026年10月20日

扫一扫分享到手机端